



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1139 DEL 19/12/2025

OGGETTO: PROROGA TEMPORALE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 2635 DEL 27/06/2023 DAL 01/01/2026 FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE RESIDUO E NON OLTRE IL 28/02/2026, AVENTE AD OGGETTO LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SADEM /SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DEL DISTRETTO RM 5.1, DI CUI MONTEROTONDO E' IL COMUNE CAPOFILA - CIG 9865665C4C



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO RM 5.1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: PROROGA TEMPORALE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 2635 DEL 27/06/2023 DAL 01/01/2026 FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE RESIDUO E NON OLTRE IL 28/02/2026, AVENTE AD OGGETTO LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SADEM /SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DEL DISTRETTO RM 5.1, DI CUI MONTEROTONDO E' IL COMUNE CAPOFILA - CIG 9865665C4C

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali";

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto Interministeriale del 02.04. 2025 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2027;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale – Regione Lazio n. 5 del 23.07.2025 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 30/12/2024 con la quale si è provveduto a ratificare il Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1 del 19/11/2024 con la quale si attribuisce alla Dott.ssa Monica Fiori l'incarico di Coordinatrice dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1;

Visto il decreto sindacale n. 68 del 10.10.2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Monica Fiori l'incarico di responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, ai sensi dell'art. 50, co. 10 e dell'art. 109 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1 del 29.04.2025 con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2024-2026;

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G082028 del 26.06.2025 avente ad oggetto "Preso d'atto del Piano Sociale di zona 2024-2026 presentato dal Comune di Monterotondo, ente capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.1.";

Richiamata la Convenzione per la gestione associata dei Servizi e Interventi Socio-Assistenziali approvata con Deliberazione n. 55 del 30/07/2024 del Consiglio Comunale del Comune di Monterotondo Capofila del Distretto RM 5.1 sottoscritta in data 13.12.2024, nell'ambito della quale è prevista peraltro, entro l'anno 2026, la costituzione del Consorzio Intercomunale per la gestione associata dei Servizi e Interventi Socio-Assistenziali tra i Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova;

Considerato che nel quadro dell'Offerta dei Servizi/Interventi previsti dal Piano di Zona del Distretto RM 5.1, Annualità 2024-2026, approvato con verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale del 29.04.2025 recepito mediante presa d'atto della Regione con Determinazione 26 giugno 2025, n. G08208 avente ad oggetto: "Preso d'atto del piano sociale di zona 2024-2026 presentato dal Comune di Monterotondo, ente capofila del Distretto sociosanitario RM 5.1" risulta inserito il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (SADEM), quale LEPS – Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali;

Premesso che con Determinazione n. 503 del 27/06/2023, si è provveduto ad APPROVARE l'aggiudicazione della RDO n. 3600924, per l'affidamento della Gestione del Servizio SADEM, per l'espletamento di n. 9.600 ore di assistenza domiciliare educativa e di 16 ore mensili di coordinamento, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti, CIG 9865665C4C, con affidamento al costituendo RTI composto da:

- ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C.F. 04653750580, avente sede legale in Roma in Via delle Avocette n. 16 (Mandataria)
- "Folias Società Cooperativa sociale a.r.l. Onlus" con sede in Monterotondo, Via Salaria 108 Scala B Cod. Fiscale /P.IVA 05060091005 (Mandante);

Preso atto della stipula del relativo contratto Rep. 2635 del 27.06.2023 con la quale si è ratificato l'affidamento del Servizio SADEM;

Tenuto conto della proroga tecnica di n. 6 mesi del contratto repertorio 2635 del 27/06/2023 con relativo impegno di spesa di € 74.474,64 per n. 2.820 ore di assistenza domiciliare educativa e n. 96 ore di coordinamento, come approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Monterotondo Capofila del Distretto, n. 586 del 27.06.2025;

Preso atto che al 30.11.2025 il monte ore residuo ammonta a 863,76 ore di interventi di assistenza domiciliare educativa per minori, come si evince dalle relazioni mensili dell'Ente Gestore;

Considerato che il residuo del monte ore stimato al 30.11.2025 risulta sufficiente per:

- la copertura del mese di Dicembre 2025 in quanto già previsto nella proroga tecnica approvata con Determinazione Dirigenziale del Comune di Monterotondo Capofila del Distretto, n. 586 del 27.06.2025;
- la copertura delle ore di assistenza domiciliare educativa e delle ore di coordinamento mensile necessarie alla prosecuzione del servizio, dal 01/01/2026 e fino all'utilizzo del monte ore residuo e, comunque, non oltre il 28.02.2026;

Dato atto che in data 02.12.2025 è stata approvata dal Comitato Istituzionale la programmazione del Piano di Zona interventi e servizi socioassistenziali del Distretto RM 5.1 per l'annualità 2026, con la conseguente impossibilità da parte dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1 di provvedere prima all'avvio dell'iter procedurale per l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per minori - SADEM;

Considerata la necessità di garantire la continuità dei progetti individualizzati di assistenza educativa attualmente in corso, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per minori;

Evidenziato che l'Ufficio di Piano dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione di tutti i necessari provvedimenti ai fini dell'avvio dell'iter procedurale per l'espletamento di una procedura di gara per garantire la continuità del SADEM;
- b) di procedere, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, alla proroga temporale, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Repertorio 2635 del 27/06/2023, dal 01/01/2026 fino al raggiungimento del monte ore residuo e, comunque, non oltre il 28/02/2026, in favore della Coop. ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C.F. 04653750580, avente sede legale in Roma in Via delle Avocette n. 16 (Mandataria)

Dato atto che la proroga temporale del Contratto Repertorio 2635 del 27.06.2023 trova copertura finanziaria sul capitolo della spesa 5596.00/2024 RRPP2024, impegno contabile n. 1532 - 0/2024 - SIOPE 1.03.02.99.999, in base alle ore di Assistenza Domiciliare Educativa per Minori non erogate nel periodo 01/07/2025 – 31/12/2025, non determinando quindi un aumento di spesa o diminuzione di entrata;

Dato atto che è stata riscontrata la regolarità contributiva e previdenziale degli Organismi (DURC) prot. INPS_47576737 con scadenza validità 23/01/2026, di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, richiesta dall'Ufficio tramite la procedura on line;

Considerato che:

- il servizio SADEM è rivolto a minori in situazione di disagio psico-sociale e/o familiare, per i quali la sospensione dell'assistenza educativa domiciliare comporterebbe gravi ricadute sulla loro sicurezza, sul benessere psicologico ed educativo e sulla capacità delle famiglie di gestire situazioni complesse;
- il servizio costituisce un livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) e la sua interruzione si porrebbe in contrasto con i principi di tutela dei diritti fondamentali dei minori, sanciti dalla normativa nazionale e internazionale;
- l'adozione di soluzioni provvisorie o transitorie, come ad esempio affidamenti diretti o emergenziali, non garantirebbe la stessa efficacia ed efficienza dell'attuale gestione, soprattutto in relazione alla necessità di mantenere la presa in carico educativa individualizzata e continuativa da parte di operatori già inseriti e formati, con relazioni di fiducia consolidate con i minori e le famiglie.

- l'interruzione del Servizio determinerebbe una inevitabile lesione dell'interesse pubblico destinato a tutelare;

Ritenuto quindi necessario, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs 36/2023, alla proroga del Contratto Repertorio 2635 del 27.06.2023, a far data dal 01.01.2026 fino al raggiungimento del monte ore residuo e, comunque, non oltre il 28.02.2026, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi nelle more dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del Servizio;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D. Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 36/2023

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare la proroga temporale del contratto Repertorio 2635 del 27.06.2023, a far data dal 1.01.2026 fino all'utilizzo del monte ore residuo e, comunque, non oltre il 28.02.2026, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, CIG 9865665C4C, con affidamento al RTI composto da:
 - ☐ ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C.F. 04653750580, avente sede legale in Roma in Via delle Avocette n. 16 (Mandataria)
 - ☐ "Folias Società Cooperativa sociale a.r.l. Onlus" con sede in Monterotondo, Via Salaria 108 Scala B Cod. Fiscale /P.IVA 05060091005 (Mandante);
3. di dare atto che il monte ore residuo al 30.11.2025 corrisponde a n. 863,76 ore;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Monterotondo e vicecoordinatore dell'U.d.P. del Distretto RM 5.1, Marco Montanari;
5. di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari nell'esercizio delle funzioni Dirigenziali delegate con nota prot. 33165 del 06/06/2025 a firma della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010;

9. di pubblicare la presente determinazione:

- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente >Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- c) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1463 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

La Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Monica Fiori

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Monica Fiori in data 19/12/2025
Monica Fiori in data 19/12/2025